

한 전 KPS(주) 상 임 감 사

징 계 · 경 고 · 권 고 · 개 선 요 구

일련번호 2026-조사-07-001

제 목 ○○○○○처 운영 관련 민원 조사 건

관계부서 ○○○○○처

조치부서 ●●●●처, ♣♣◆◎처, ○○○○○처

내 용

1. 조사개요

본 건은 前 ○○○○○처 처장 QWE이 영업포상비로 구성된 부서비용을 본인의 경조사에 사용했다는 민원이 접수되어 ○○○○○처 영업포상비 운영과 관련한 명확한 사실관계를 확인 및 처리 방안 검토를 통해 적의 조치하고자 조사를 실시한 사안이다.

신고내용 요약

- ○ ○ ○ ○ 처에서 신규사업 수주 영업포상비 중 현금화된 비용(처 공금)을 처장(QWE)의 개인 경조사에 사용하였음을 신고하는 민원
- 구성원에게 배정된 영업포상비 60% ~ 70%를 ◎◆◆□실에 제출

조사 결과, 본 신고내용과 관련하여 ○○○○○처 영업포상비 운영과 관련하여 다음과 같은 주요 문제점이 확인되었다.

구분	주요내용	조사결과 요약
①	▶ ○○○○○처의 부서비 조성 경위 및 운영 방법 - 영업포상비 지급 기준, 부서비 조성 방법, 부서비 조성 강제성 등	· 영업포상비 일부로 부서비 조성 및 운영 · ◎◆◆□실 주무차장이 부서비 관리 · ◎◆◆□실 내 관행화된 부조리
②	▶ 부서비의 집행 내역 점검	부서비 조성 목적 외 사용 확인 (개인 경조사비)

2. 판단기준

「임직원 행동강령」 제23조의2(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)에 따라 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 부당한 행위를 해서는 안되며, 같은 강령 제32조(건전한 직장문화의 조성)에 따라 임직원은 건전한 직장문화 조성을 위하여 노력해야 하며, 임직원은 상호간 사적인 지시나 요구를 해서는 아니 된다.

또한, 「임직원 행동강령」 제37조(징계) 제1항과 「취업규칙」 제52조(징계) 제1호에 따라 강령에 위반된 행위를 하거나 직무상 의무를 위반하였을 경우에는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 「상벌규정」 제26조(주의 및 경고) 제1항에 따라, 유사사례 예방 및 재발방지를 위해 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있을 경우, 확인서 징구 후 상벌권자는 주의 또는 경고 처분을 할 수 있다.

따라서, ○○○○○○처 임직원들은 상호간 사적인 지시나 요구를 하지 않고, 건전한 조직문화를 조성하기 위해 적극 노력하여야 했다.

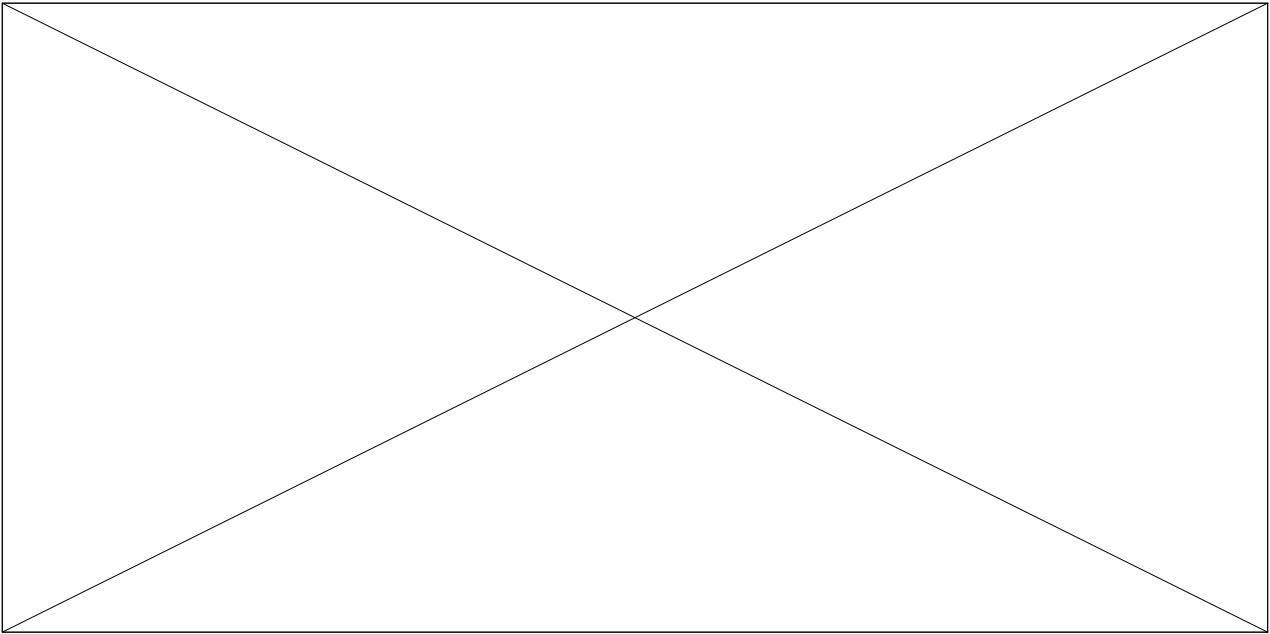
3. 감사결과 확인된 문제점

가. 부서비 조성을 위한 영업포상비 배분 부적정

본 건을 조사한 결과, 영업포상비는 수주 활성화, 근무 의욕 고취 등을 목적으로 회사가 지급하는 금원임에도, ○○○○○○처 ◎◇◆□실은 영업포상비 처내 기준인 수주기여도와 무관하게 간부들에게만 편중하여 영업포상비를 지급하였다.

그리고, 영업포상비를 지급받은 ○○○○○○처장, ◎◇◆□실장, ◎◇◆□실 주무차장은 그 현금 일부를 반환하여 아래 [그림1]과 같이 부서비를 조성하였다.

[그림1] ○○○○○처 부서비 조성 방법(4단계)



부서비 조성 경위에 대해서는 관련자들은 개인 간 자발적 각출 및 부서 관행에 따른 운영이라고 주장함에 따라, 부서비 조성의 불법성을 판단하기 위해 감사자문(●★☆☆ 법률사무소)을 시행하였다.

●★☆☆ 법률사무소는 영업포상비가 개인에게 지급된 시점에 개인에게 귀속된 금원이며, 그 이후에 조성된 부서비는 회사의 소유가 아니므로 횡령죄의 객체인 ‘타인의 재물’로 볼 수 없고, 업무상 보관관계도 성립하지 않아 업무상 횡령죄가 성립하지 않는다는 의견을 제시하였다.

◆ 감사자문 의견

- 영업포상비는 임직원 개인에게 지급되었는 바, 지급 시점에 각 임직원 개인에게 귀속된 금원이며 그 이후의 부서비 조성은 임직원 개인의 자발적 출연으로 평가될 수 있습니다. 그렇다면 부서비로 조성된 금원은 더 이상 귀사의 소유가 아니므로 횡령죄의 객체인 ‘타인의 재물’로 볼 수 없으며, 업무상 보관관계도 성립하지 않아 업무상 횡령죄가 성립한다고 보기 어렵습니다.

따라서, 영업포상비로 부서비를 조성한 행위는 「형법」 제355조(횡령, 배임)에 따른 횡령에는 해당하지 않는 것으로 판단된다.

다만, 영업포상비를 처내 기준인 수주기여도와 무관하게 ◎◇◆□실 직원을 제외한 간부들(처장, 실장, 차장)에게만 편중하여 영업포상비를 지급한 사실과 부서비를 조성한 사실을 고려해 볼 때, 영업포상비로 부서비를 조성하기 위한 목적으로 「○○○○○○처 영업포상비(단체포상) 지급기준(안)」을 변경하여 간부들에게만 영업포상비를 지급한 것으로 판단된다.

나. 부서비 집행 부적정

또한, ○○○○○○처가 주장한 부서비 조성의 취지와 목적과는 다르게 특정인에게 편익이 집중되는 방향으로 대부분의 부서비를 집행해 온 사실이 확인되었다.

[표1] ○○○○○○처 3년간(2023년~2025년) 부서비 집행 내역

구 분	금액(원)	비 고
경조사비	7,500,000	회사 임·직원 경조사
OIP 상무 개인사용	1,979,000	TYU 부장 카드를 OIP 상무가 직접 사용
행사비	1,222,000	안전산악회 연등, 화력발전협의회기금, 원전본부회비 등
사교활동 및 식사비	3,837,200	○○○○○○처 일부 인원만 사용
합 계	14,538,200	

1) 前 ○○○○○○처장(QWE 처장)

QWE 처장은 ㉠ 「○○○○○○처 영업포상비(단체포상) 지급기준(안)」을 최종 결재하고 ◎◇◆□실장 또는 ◎◇◆□실 주무차장을 통해 ㉡ 부서비를 이용하여 회사 임·직원의 경조사비를 납부하도록 지시하였으며, ㉢ 부서비로 일부 인원의 사교활동과 식사비에 사용하는 등 부서비를 본인이 원하는 곳에 원하는 방식으로 자유롭게 전용하였다.

또한, AZX 실장과 ERT 부장이 ◎◇◆□실에서 함께 근무하던 2020년~2022년에도 부서비를 운영한 점으로 미루어 볼 때, ◎◇◆□실

내에서 부서비를 이용한 관행적 부조리를 지속해 온 것으로 판단된다.

이와 같은 행위는 「임직원 행동강령」을 위반하여 자신의 지위에서 유래되는 영향력을 행사하여 지속적으로 부당한 행위와 사적인 지시를 요구하며, 건전한 조직문화 조성을 저해하고, 「취업규칙」 제52조(징계) 제1호에 따른 직무상 의무 위반에 해당된다.

따라서, QWE 처장을 인사위원회에 회부하여 엄중 징계 조치 하여야 할 것으로 판단된다.

다만, QWE 처장의 징계 양정과 관련하여, QWE 처장은 부서비로 경조사비를 납부한 사실에 대해 직무의 범위를 벗어난 부당한 지시를 한 행위에 대해 깊이 반성하고 있으며, 前 ○○○○○○처장으로써 건전한 조직문화 조성 및 경조사 문화 조성을 저해한 것을 인정하면서, 前·現 ◎◇◆□실장과 前·現 ◎◇◆□실 주무차장들의 선처를 부탁한 점과 자신이 경조사비로 사용한 부서비를 반납하겠다는 의사를 밝힌 점은 감경 요소로 고려되어야 할 것으로 사료된다.

2) 前 ◎◇◆□실장(AZX 실장, DFG 처장)

AZX 실장은 ㉠ 「○○○○○○○처 영업포상비(단체포상) 지급기준(안)」을 결재하고, ㉡ 영업포상비로 부서비를 조성하고 운영에 관여하고, 인사발령을 통해 부서이동을 하면서 ㉢ 후임자에게 영업포상비로 부서비를 조성하는 부조리를 대물림하여 현재까지 지속되도록 조장하였다.

그리고, 영업포상비로 부서비를 조성한 사실관계를 확인하기 위해 「공공감사에 관한 법률」 제20조(자료 제출 요구) 제2항에 따라 관련 자료(은행 거래 내역) 제출을 요구하였으나, AZX 실장은 정당한 사유 없이

지속적으로 자료 제출을 거부하였다.

DFG 처장은 주무차장에게 ㉠ 부서비를 이용하여 회사 임·직원의 경조사비를 납부하도록 지시하였으며, ㉡ 부서비로 회사 내부 행사비 (안전산악회 연동, 화력발전협의회기금 등)에 사용하였다.

이는 「임직원 행동강령」을 위반하여 자신의 지위에서 유래되는 영향력을 행사하여 지속적으로 부당한 행위와 사적인 지시를 지속적으로 요구하며 건전한 조직문화 조성을 저해하고, 「취업규칙」 제52조(징계) 제1호에 따른 직무상 의무를 위반하였으므로, AZX 실장과 DFG 처장은 인사위원회에 회부하여 엄중 징계 조치 하여야 할 것으로 판단된다.

다만, DFG 처장은 부서비로 경조사비를 납부하도록 지시한 사실에 대해 직무의 범위를 벗어난 부당한 지시를 한 것에 대해 반성하고 있으며, 前 ◎◇◆□실장으로서 근무한 기간 동안, 건전한 조직문화 조성 및 경조사 문화 조성을 저해한 것을 인정하면서, 본인과 같이 근무한 現 ◎◇◆□실 주무차장의 선처를 부탁한 점과 자신이 부서비로 사용한 경조사비를 반납하겠다는 의사를 밝힌 점은 감경 요소로 고려되어야 할 것으로 사료된다.

3) 前 ◎◇◆□실 주무차장(ERT 부장, TYU 부장, OER 차장)

ERT 부장은 ㉠ 「○○○○○○처 영업포상비(단체포상) 지급기준(안)」을 입안하고, ㉡ 영업포상비로 부서비를 조성하고 부서비를 관리하였으며, 인사발령을 통해 부서이동을 하면서 ㉢ 후임자에게 부서비 잔액을 이관하고 영업포상비로 부서비를 조성하는 부조리를 대물림하여 현재까지

지속되도록 조장하였다.

그리고, 영업포상비로 부서비를 조성한 사실관계를 확인하기 위해 「공공감사에 관한 법률」 제20조(자료 제출 요구) 제2항에 따라 관련 자료(은행 거래 내역) 제출을 요구하였으나, ERT 부장은 정당한 사유 없이 지속적으로 자료 제출을 거부하였다.

TYU 부장과 OER 차장은 ㉠ 전임자로부터 부서비 잔액을 이관받고 부서비를 관리하였으며, 상위자(♠♠♠♠♠♡♡장, ○○○○○처장, ◎◇◆□실장)의 지시에 따라 ㉡ 부서비로 회사 내부 임·직원의 경조사비를 납부하고, ㉢ 식사비, 행사비 등을 결제하였다.

이는 상위자가 「근무성적평정기준」에 따라 자신의 근무성적을 평정할 수 있어 상위자가 지속적으로 요구하는 부당한 행위와 사적인 지시를 거부할 수 없었을 것으로 판단된다.

다만, 별도의 경각심 없이 상위자의 지시대로 부서비를 목적과 다르게 집행한 사실이 확인되는바, 유사사례 예방 및 재발방지를 위해 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있다고 사료되는바, 「상벌규정」 제26조(주의 및 경고) 제1항에 따라 경고 조치함이 타당할 것으로 판단된다.

그럼에도 불구하고, TYU 부장과 OER 차장은 「공공감사에 관한 법률」 제20조(자료 제출 요구) 제2항에 따라 관련 자료(부서비 사용내역, 장부 등)을 제출하고 적극적으로 사용내역에 대해 소명하는 등 감사에 성실히 임한 점은 감경 요소로 고려되어야 할 것으로 사료된다.

4) 前 ♠♠♠♠♠♡♡장(OIP 상무)

OIP 상무는 영업포상비로 조성된 부서비를 이용하여 회사 임·직원의

경조사비를 납부하도록 지시하였고, 당시 주무차장(TYU 부장)에게 받은 부서비(현금, 체크카드)를 사적으로 사용하였다.

OIP 상무('25.06.30.부 퇴직)는 「임직원 행동강령」 제23조의2(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)와 같은 강령 제32조(건전한 직장문화의 조성)을 위반하여 ① 직위·직책에서 유래되는 영향력을 행사하여 의무가 없는 일을 부당하게 지속적으로 요구하고 ② 건전한 직장 문화 조성을 저해하였다.

다만, 퇴직자의 처분과 관련하여 감사자문을 시행한 결과, OIP 상무는 「취업규칙」 제41조(퇴직기준) 제2호에 따라 2025년 6월 30일부로 정년퇴직하여 「감사규정」 제1조의2(적용범위), 「상벌규정」 제1조(목적)에서 규정하고 있는 직원에 해당하지 않는바, 회사가 주체가 되어 고소 또는 손해배상을 청구하거나 신분상·재정상 조치가 어려울 것으로 판단된다.

◆ 감사자문 의견

- (전제사항) 질의1에 대한 검토의견에서 설명드린 바와 같이 (중략) 이에 위 해당행위를 귀사에 대한 업무상 횡령·배임죄로 평가하기는 어렵다고 판단됩니다.
- 퇴직임원이 부서원 전체의 공동금원을 명목의 사적 용도로 유용한 행위에 대하여, 귀사가 직접 주체가 되어 형사고소를 하거나 민사상 손해배상 또는 부당 이득반환을 청구하는 것은 어렵다고 판단됩니다.

다. 영업포상비 지급 기준 개선 및 관행화된 부조리 근절

영업포상비 집행 방법의 경우, 영업포상비 배정시 포상금 외에 일정 비율은 실제 수주활동에 소요되는 회의비, 홍보비 항목으로 안분하여 배정하는 등 개인지급의 대상이 되는 포상금의 비중을 축소할 필요가 있다고 판단된다.

그리고, ○○○○○○처의 부서비 집행 내역이 상위자에게 편중되어 있고, 부서비가 목적과 다르게 집행되지 못하도록 내부통제 장치가 없었던 것으로 판단되는바, ○○○○○○처는 영업포상비로 부서비를 조성하는 부조리와 관행을 근절하고, 관련 업무가 공정하게 투명하게 처리될 수 있도록 업무 처리 기준(예 : 포상금 집행 운영 방안 등)을 마련하여 운영해야 할 것으로 판단된다.

관련자 및 조사자 의견

QWE 처장은 부서비로 경조사비를 납부한 사실에 대해 직무의 범위를 벗어난 부당한 지시를 한 행위에 대해 깊이 반성하고 있으며, 前 ○○○○○○ 처장으로써 건전한 조직문화 조성과 경조사 문화 조성을 저해한 것을 인정하면서, 前·現 ◎◇◆□실장과 前·現 ◎◇◆□실 주무차장들의 선처를 부탁하면서 자신이 부서비로 사용한 경조사비를 반납하겠다는 의견을 제시하였다.

DFG 처장은 부서비로 경조사비를 납부하도록 지시한 사실에 대해 직무의 범위를 벗어난 부당한 지시를 한 것에 대해 반성하고 있으며, 前 ◎◇◆□실장으로서 근무한 기간 동안, 건전한 조직문화 조성과 경조사 문화 조성을 저해한 것을 인정하면서, 본인과 같이 근무한 現 ◎◇◆□실 주무차장의 선처를 부탁하면서 자신이 부서비로 사용한 경조사비를 반납하겠다는 의견을 제시하였다.

TYU 부장과 OER 차장은 「공공감사에 관한 법률」 제20조(자료 제출

요구) 제2항에 따라 관련 자료(부서비 사용내역, 장부 등)을 제출하고 적극적으로 사용내역에 대해 소명하는 등 감사에 성실히 임한 점은 감경 요소로 고려되어야 할 것으로 사료된다.

징계요구 양정

조사 결과와 같이 부서비를 목적과 다르게 사용하도록 지시한 상위자(QWE 처장, AZX 실장, DFG 처장)은 「임직원 행동강령」 제23조의2, 제32조 및 「취업규칙」 제52조 제1호를 위반행위로, 「임직원 행동강령」 제37조와 「취업규칙」 제52조의 징계사유에 해당하여 상위자를 인사위원회에 회부하여 엄중 징계 조치하여야 할 것으로 판단된다.

또한, 하위자(ERT 부장, TYU 부장, OER 차장)은 별도의 경각심 없이 상위자의 지시대로 부서비를 목적과 다르게 집행한 사실을 미루어 볼 때, 유사사례 예방 및 재발방지를 위해 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「상벌규정」 제26조에 제1항에 따라 경고 조치하여야 할 것으로 판단된다.

조치할 사항

사장은

① 「상벌규정」 제5조의 규정에 따라 QWE(사번: 0000000), AZX(사번: 0000000), DFG(사번: 0000000)을 인사위원회에 회부하여 징계처분 하시고, **【징계】**

② 「상벌규정」 제26조에 따라 ERT(사번: 0000000), TYU(사번: 0000000), OER(사번: 0000000)을 경고 조치 하시고 **【경고】**

♣♣◆⊙처장은

③ 영업포상비 배정시 포상금 외에 일정 비율은 실제 수주활동에 소요되는 회의비, 홍보비 항목으로 안분하여 배정하고 개인지급의 대상이 되는 포상금의 비중을 축소하는 등 영업포상비 배정 방법을 개선하시기 바랍니다. **【개선】**

○○○○○처장은

④ 영업포상비로 부서비를 조성하는 관행을 타파하여 건전한 조직문화 조성에 만전을 기하고, 관련 업무가 공정하고 투명하게 처리될 수 있도록 업무 처리기준(예 : 포상금 집행 운영 방안 등)을 마련하여 운영하시기 바랍니다. **【권고】**

[관련자 명세]

구분	소속	직급	성명	조치내용	귀책사유
1	○○○○○처		QWE	인사위원회 회부	「임직원 행동강령」 제23조의2, 제32조 및 「취업규칙」 제52조 제1호 위반
2	⊙⊙실 (前 ○○○○○처)		AZX	인사위원회 회부	「임직원 행동강령」 제23조의2, 제32조 및 「취업규칙」 제52조 제1호 위반
3	⊙⊙⊙○처 (前 ○○○○○처)		DFG	인사위원회 회부	「임직원 행동강령」 제23조의2, 제32조 및 「취업규칙」 제52조 제1호 위반
4	⊙⊙⊙★○소 (前 ○○○○○처)		ERT	경고	「임직원 행동강령」 제32조 위반 및 「상벌규정」 제26조 적용
5	⊙★⊙○처 (前 ○○○○○처)		TYU	경고	「임직원 행동강령」 제32조 위반 및 「상벌규정」 제26조 적용
6	○○○○○처		OER	경고	「임직원 행동강령」 제32조 위반 및 「상벌규정」 제26조 적용